



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-73220757- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-73220757- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición de una participación del TREINTA POR CIENTO (30 %) en la concesión de explotación de hidrocarburos off-shore (en la plataforma continental argentina), sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de la firma PAN AMERICAN SUR S.A.

Que, para implementar la operación, el día 11 de enero de 2024 la firma PAN AMERICAN SUR S.A. realizó una oferta de adquisición a la firma ENI ARGENTINA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN S.A., la que fue aceptada en la misma fecha.

Que la operación se encontraba condicionada a la autorización de la cesión por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL y a la celebración de un acuerdo de transferencia que ocurrió el día 5 de julio de 2024.

Que la firma PAN AMERICAN SUR S.A. adquirió el control conjunto sobre el lote TAURO-SIRIUS, junto a la firma TOTAL AUSTRAL S.A. (titular del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %)) y la firma WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. (titular del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) restante).

Que la firma PAN AMERICAN SUR S.A. es una subsidiaria local de la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L., compañía que, a través de subsidiarias y entidades relacionadas, participa en la REPÚBLICA

ARGENTINA en los mercados de (i) exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP); (ii) refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes, y (iii) producción y comercialización de energía eléctrica.

Que la parte notificante informó que el lote TAURO-SIRIUS no produce ni ha producido hidrocarburos.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el día 5 de julio de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el día 12 de julio de 2024.

Que la transacción analizada en los considerandos precedentes constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles - monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a la suma de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la operación notificada presenta uno de los elementos de exclusión del trámite mediante Procedimiento Sumario previsto en el Artículo 4° del Anexo I de la Disposición N° 62 de fecha 14 de agosto de 2023 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, concretamente el inciso l) de dicho artículo, intervención en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 27.442.

Que, dado que la información incorporada en el Formulario F0 resulta suficiente para el análisis de los efectos en la competencia de la operación de concentración económica notificada, deviene innecesario requerir a la empresa notificante la información adicional prevista en el Formulario F1 y conforme lo autoriza el inciso e) del Artículo 3° del Anexo I de la Resolución N° 905 de fecha 16 de mayo de 2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que, en virtud de las actividades desarrolladas por el grupo adquirente y la empresa objeto, la transacción genera relaciones horizontales en los mercados de exploración y explotación de gas y petróleo, ambos con alcance nacional.

Que la presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de un total del TREINTA POR CIENTO (30 %) de la concesión de explotación de hidrocarburos off-shore sobre el lote TAURO-SIRIUS.

Que el lote TAURO-SIRIUS no se encuentra en etapa de explotación, por lo que se medirán los efectos horizontales de la operación en reservas de gas y petróleo.

Que, conforme la información provista por la parte notificante, las reservas probadas de petróleo del grupo comprador (161.889.336 M3) y el objeto de la operación (40.875 M3) representan el TREINTA Y TRES COMA NUEVE POR CIENTO (33,9 %) y el CERO COMA CERO UNO POR CIENTO (0,01 %) del total de las reservas nacionales de petróleo al día 31 de diciembre de 2023, respectivamente.

Que, asimismo, las reservas probadas de gas de la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. (76.420.466

Mm3) representan el QUINCE COMA SIETE POR CIENTO (15,7 %) de las reservas nacionales de gas, mientras que las de TAURO-SIRIUS (738.525 Mm3) el CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %).

Que los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia, en virtud de que el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante, tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas.

Que, si bien la operación también genera efectos verticales dado que el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos, estos son preexistentes y las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %), por lo que no resulta necesario ahondar en este análisis.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no califica para el trámite de procedimiento sumario en atención a presentar uno de los elementos de exclusión previstos en el Artículo 4° del Anexo I de la Disposición N° 62/23 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen N° IF-2024-110709279-APN-CNDC#MEC de fecha 9 de octubre de 2024 correspondiente a la “CONC. 1986”, en el cual recomendó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA: (a) considerar suficiente la información aportada por la empresa notificante y dispensarla de presentar la información adicional prevista en el Formulario F1 conforme autoriza el inciso e) del Artículo 3° del Anexo I de la Resolución N° 905/23 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO; y (b) autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición de una participación del TREINTA POR CIENTO (30 %) en la concesión de explotación de hidrocarburos off-shore (en la plataforma continental argentina), sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de la firma PAN AMERICAN SUR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Considérase suficiente la información aportada por la empresa notificante y dispénsase de presentar la información adicional prevista en el Formulario F1 conforme autoriza el inciso e) del Artículo 3° del Anexo I de la Resolución N° 905 de fecha 16 de mayo de 2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de una participación del TREINTA POR CIENTO (30 %) en la concesión de explotación de hidrocarburos offshore (en la plataforma continental argentina), sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de la firma PAN AMERICAN SUR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar en la página web oficial del citado organismo, el Dictamen de fecha 9 de octubre de 2024, correspondiente a la “CONC. 1986”, identificado como IF-2024-110709279-APN-CNDC#MEC en el expediente de la referencia.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.10.30 14:44:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.30 14:44:45 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-73220757-APN-DR#CNDC caratuladas “PAN AMERICAN SUR S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442. (CONC 1986)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición de una participación del 30% en la concesión de explotación de hidrocarburos *off-shore* (en la plataforma continental argentina), sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de PAN AMERICAN SUR S.A. (“PAS”).
2. Para implementar la operación, el 11 de enero de 2024, PAS realizó una oferta de adquisición a ENI ARGENTINA EXPLORACION Y EXPLOTACION S.A. (“ENI”) aceptada el mismo día.¹ La operación se encontraba condicionada a la autorización de la cesión por parte del Poder Ejecutivo Nacional² y a la celebración de un acuerdo de transferencia que ocurrió el 5 de julio de 2024.³
3. De esta manera PAS adquirió el control conjunto sobre el lote TAURO-SIRIUS, junto a TOTAL AUSTRAL S.A. (titular del 35%) y WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. (titular del 35% restante).
4. PAS es una subsidiaria local de PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. (“PAE”), compañía que, a través de subsidiarias y entidades relacionadas, participa en Argentina en los mercados de (i) exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP); (ii) refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes, y (iii) producción y comercialización de energía eléctrica.
5. Por su parte, la parte notificante informa que el lote TAURO-SIRIUS no produce ni ha producido hidrocarburos.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 5 de julio de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 12 de julio de 2024.

¹ Agregada mediante RE-2024-88865117-APN-DTD#JGM en el orden 39 y su aceptación agregada mediante RE-2024-88865283-APN-DTD#JGM en el orden 40.

² Que fue otorgada el 26 de junio de 2024 mediante el Decreto 544/2024 publicado en el Boletín Oficial el 27 de junio de 2024 <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/309683/20240627>

³ Conforme surge de la escritura pública de cesión agregada mediante IF-2024-73182679-APN-DR#CNDC en el orden 3.

II ENCUADRE JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 12 de julio de 2024, PAS presentó el Formulario F0 para su análisis. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9 y 84 de la Ley 27.442.
8. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inciso (c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
10. El 22 de julio de 2024, luego de analizar la documentación acompañada, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a los notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaba a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado en la misma fecha.
11. En la misma fecha, esta CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete respecto de la operación de concentración notificada, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la LDC. El organismo no dio respuesta a la intervención conferida, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
12. El 18 de septiembre de 2024, la parte notificante realizó una presentación cumpliendo con totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F0.
13. La operación notificada presenta uno de los elementos de exclusión del trámite mediante Procedimiento Sumario previsto en el artículo 4 del ANEXO I de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023), concretamente el inciso l) – intervención en los términos del artículo 17 de la LDC.
14. Ahora bien, en atención a que la información volcada en el formulario F0 resulta suficiente para el análisis de los efectos en la competencia de la operación de concentración económica notificada, deviene innecesario requerir a la empresa notificante la información adicional prevista en el formulario F1 y, conforme autoriza el artículo 3, inc. e), de la

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*". El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

Resolución 905/2023 (B.O. 18-05-2023)⁵, se aconsejará a la Autoridad de Aplicación en tal sentido .

15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442, comenzó a correr el día hábil posterior al 18 de septiembre de 2024.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

16. La operación consiste en la adquisición de una participación del 30% en la concesión de explotación de hidrocarburos *off-shore* —en la plataforma continental argentina— sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de PAS.
17. En la Tabla 1 se consignan las compañías involucradas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo PAE	
PAN AMERICAN SUR S.A.	Exploración y producción de petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo.
	Refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes.
	Producción y comercialización de energía eléctrica.
Objeto	
30% de la concesión de explotación sobre TAURO-SIRIUS	Concesión de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Fuente: CNDC sobre información aportada por la parte notificante en el presente expediente.

⁵ Artículo 3°, inciso e) de la Resolución N° 905/2023 (B.O. 18-05-2023) establece que “La Autoridad de Aplicación podrá considerar que la información y antecedentes proporcionados en el marco de un Procedimiento de notificación resulta suficiente, aun cuando la información exigida por el formulario no haya sido presentada en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442.

18. En virtud de las actividades desarrolladas por el grupo adquirente y la empresa objeto, la transacción genera relaciones horizontales en los mercados de exploración y explotación de gas y petróleo, ambos con alcance nacional.⁶

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

19. Tal como fuera indicado, la presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de un total de 30% de la concesión de explotación de hidrocarburos *off-shore* sobre el lote TAURO-SIRIUS.
20. En vista de que el lote TAURO-SIRIUS no se encuentra en etapa de explotación, se procederá a medir los efectos horizontales de la operación en reservas de gas y petróleo.
21. De acuerdo a la información provista por la parte notificante, las reservas probadas de petróleo del grupo comprador (161.889.336 M3) y el objeto de la operación (40.875 M3) representan el 33,9% y el 0,01% del total de las reservas nacionales de petróleo al 31 de diciembre de 2023, respectivamente.
22. Por su parte, las reservas probadas de gas de PAE (76.420.466 Mm3) representan el 15,7% de las reservas nacionales de gas, mientras que las de TAURO-SIRIUS (738.525 Mm3) el 0,2%.
23. En virtud de que el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante, tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
24. La operación genera también efectos verticales, dado que el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, ya que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 0,2%, esta CNDC considera que no resulta necesario ahondar en el análisis.
25. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

26. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

⁶ La CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346).

IV CONCLUSIONES

27. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no califica para el trámite de procedimiento sumario en atención a presentar uno de los elementos de exclusión previstos en el artículo 4 del ANEXO I de la Disposición CNDC 62/2023 y no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general..
28. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (a) considerar suficiente la información aportada por la empresa notificante y dispensarla de presentar la información adicional prevista en el Formulario F1 conforme autoriza el inciso e) del artículo 3° de la Resolución N° 905/2023); y (b) autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición de una participación del 30% en la concesión de explotación de hidrocarburos *off-shore* (en la plataforma continental argentina), sobre el lote TAURO-SIRIUS por parte de PAN AMERICAN SUR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
29. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC.1986 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.09 17:02:00 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.09 17:02:55 -03:00

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.10.09 17:10:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.10.09 17:25:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.10.09 17:45:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.09 17:46:03 -03:00